

<제6장 취소소송의 종류.제2절 판결의 효력>

I. 불가변력-선고법원에 대한 효력

- 불가변력이란 일단 법원이 판결을 선고하거나 고지하면, 그 판결을 선고한 법원 스스로는 그 판결을 취소하거나 변경할 수 없게 되는 효력을 말한다. 이는 자박력이라고도 한다. 불가변력은 소송의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위한 원칙이다. 불가변력은 판결이 성립함과 동시에 발생하며, 판결의 확정 여부와는 관계가 없다. 선고법원은 오직 재판의 누락이나 계산의 착오 등 법이 인정한 경정 사유에 한하여 판결 내용을 바로잡을 수 있다.

II. 불가쟁력-소송당사자에 대한 효력

- 불가쟁력이란 상소기간이 경과하거나 당사자가 상소를 포기한 경우 또는 모든 심급을 거친 경우 당해 판결이 그 소송절차 내에서의 취소·변경 가능성을 상실하는 효력을 말한다. 이는 판결이 확정됨으로써 발생하는 효력이다. 당사자가 상소 기간 내에 상소권을 행사하지 않거나, 상소를 할 수 없는 중간 판결 등이 내려진 경우에 발생한다. 불가쟁력은 당사자가 더 이상 동일한 소송 절차에서 그 판결의 위법성이나 부당성을 주장할 수 없도록 제한하여, 분쟁의 종국적인 해결과 법률 관계의 안정을 도모한다.

III. 기판력-후소의 당사자와 법원에 대한 효력

1. 의의

- 기판력이란 확정된 중국 판결의 판단 내용이 소송 당사자와 후소 법원을 구속하여, 당사자가 후소에서 이에 모순되는 주장을 할 수 없게 하고, 법원도 이에 반하는 판단을 할 수 없게 하는 효력을 말한다. 기판력은 소송물에 대한 법원의 판단에 부여되는 최종적인 구속력이다. 이는 동일한 사항에 대한 반복적인 소송을 방지하고 법적 안정성을 확보하기 위한 소송법상의 제도이다.

2. 범위

(1) 주관적 범위

- 기판력은 원칙적으로 소송 당사자와 그 승계인에게 미친다. 다만, 취소소송의 형성력이 제3자에게도 미치기 때문에, 행정소송에서는 기판력의 주관적 범위가 행정청의 처분에 대해서는 상대화되어 적용될 필요성이 제기된다.

(2) 객관적 범위

- 기판력은 판결의 주문에 포함된 소송물에 대한 판단에만 미친다. 판결 이유에서 실시된 판단이나 선결적 문제에 대한 판단에는 원칙적으로 기판력이 미치지 않는다. 취소소송의 소송물은 처분의 위법성 일반이다.

(3) 시적 범위

- 기판력은 소송의 사실심 변론 종결 시를 기준으로 발생하며, 그 이후에 발생한 사유에 대해서는 기판력이 미치지 않는다.

3. 취소판결의 국가배상청구소송에 대한 기판력

- 취소소송에서 취소 판결이 확정된 경우, 이 판결의 기판력이 후소로 제기된 국가배상청구소송에 미치는지 여부가 문제된다.

(1) 위법성의 상이성

- 취소소송에서의 위법성 판단은 적법 요건에 중점을 두는 공법상의 위법성인 반면, 국가배상소송에서의 위법성 판단은 공무원의 고의·과실 및 손해 배상 책임의 발생 여부에 중점을 두는 사법상의 위법성 판단이라는 차이가 있다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 취소소송의 판결이 원처분의 위법성을 인정한 경우, 이 판단이 후소인 국가배상청구소송의 공무원의 과실 여부 판단에 결정적인 영향을 미친다고 본다. 즉, 취소 판결의 위법성 판단은 국가배상소송의 선결 문제로서 강한 사실적 구속력을 가지며, 이를 통해 모순된 판결을 방지하고 있다. 그러나 형식적으로는 두 소송의 소송물이 다르므로 기판력이 직접 미친다고 보지는 않는다.

IV. 형성력-소송당사자와 제3자에 대한 효력

1. 의의

- 형성력이란 취소소송에서 취소 판결이 확정되면, 그 판결의 효력이 처분의 법률 관계를 형성적으로 변경시켜 원처분을 실효시키는 효력을 말한다. 이러한 형성력은 판결의 효력이 소송 당사자뿐만 아니라 제3자에게까지 미치는 대세적 효력을 가진다는 특징이 있다.

2. 세부내용

(1) 처분의 실효

- 취소 판결이 확정되면, 그 처분은 판결의 확정 시에 소급하여 효력을 잃는다.

(2) 재결 취소 소송의 경우

- 재결 취소 소송에서 재결 취소 판결이 확정되면, 재결뿐만 아니라 재결의 대상이 된 원처분까지도 실효된다.

3. 제3자의 보호

- 취소 판결의 형성력은 대세적 효력을 가지므로, 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자에게도 그 효력이 미친다. 예를 들어 특허 취소 판결은 특허권자가 아닌 제3자에게도 특허가 없어진다는 효력을 미친다. 그러나 이로 인해 제3자가 예기치 못한 불이익을 입을 수 있으므로, 행정소송법은 제3자의 권익을 보호하기 위한 규정을 둔다.

(1) 제3자의 재심 청구

- 취소소송에서 고의 또는 과실 없이 소송에 참가하지 못함으로써 판결의 효력으로 인해 권리 또는 이익을 침해당한 제3자는 그 판결이 있음을 안 날부터 90일 이내, 판결이 확정된 날부터 1년 이내에 재심을 청구할 수 있다.

(2) 재판 관여 등

- 제3자가 소송에 참가하거나(참가), 법원이 직권으로 제3자를 소송에 참여시키는(소송 고지) 등의 제도를 통해 제3자에게 방어권 행사 기회를 제공한다.

V. 기속력-행정기관에 대한 효력

1. 의의[행소법 제30조 제1항]

- 기속력이란 취소 판결이 확정되면, 그 판결의 내용에 따라 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 동일한 사안에 대하여 반복되는 위법 행위를 할 수 없도록 구속하는 효력을 말한다. 행정소송법 제30조 제1항은 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다고 규정하여 기속력의 핵심적 내용을 명시한다.

2. 기속력의 성질과 기판력

(1) 성질

- 기속력은 취소 판결의 실효성을 확보하고 행정의 법적 안정성을 유지하며 반복되는 행정쟁송을 방지하기 위한 행정소송 특유의 효력이다. 이는 소송법적 효력인 동시에 행정청의 작용을 구속하는 공법적 효력의 성질을 가진다.

(2) 기판력과 관계

- 기판력이 소송 당사자와 법원을 구속하는 반면, 기속력은 행정청을 구속한다는 점에서 차이가 있다. 또한 기판력은 소송물에 한정되지만, 기속력은 판결의 이유 중 위법 판단의 근거가 된 사실 인정과 법률 적용에까지 미친다.

3. 범위

(1) 시적 범위

- 기속력은 판결이 확정된 때 발생하며, 소송의 사실심 변론 종결 시 이후의 새로운 사실 관계에는 미치지 않는다.

(2) 객관적 범위

- 기속력은 판결의 주문뿐만 아니라 판결 이유 중 처분의 위법성을 판단하는 구체적인 근거가 된 사실 인정과 법률 적용에 관한 판단에까지 미친다.

(3) 주관적 범위

- 기속력은 처분청인 피고 행정청과 그 처분청을 지휘·감독하는 상급 행정청, 다른 관계 행정청에게까지 미친다.

4. 실질적 의무

- 기속력은 행정청에게 다음과 같은 실질적인 의무를 부과한다.

(1) 반복 금지 의무

- 행정청은 동일한 사실 관계와 법률적 판단 아래에서 같은 내용의 위법 처분을 반복해서는 안 된다.

(2) 재처분 의무

- 판결에 의해 신청을 거부하는 처분이 취소된 경우, 처분청은 그 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 해야 한다. 즉, 거부 사유를 달리 하더라도 판결의 취지에 반하는 재처분을 할 수 없다.

(3) 결과 제거 의무

- 취소 판결의 형성력에 따라 처분이 실효되더라도, 그 처분으로 인해 발생한 사실적인 결과는 행정청이 적절한 조치를 통해 제거하여야 할 의무가 있다.

5. 간접강제

- 행정소송법은 거부 처분 취소 판결이 확정되었음에도 행정청이 재처분 의무를 이행하지 않을 경우, 법원의 결정으로 간접강제를 할 수 있도록 규정한다. 간접강제란 배상금을 명하는 등의 방식으로 행정청을 압박하여 재처분을 이행하도록 하는 제도이다. 이는 기속력의 실효성을 확보하기 위한 강력한 수단이다.

6. 기속력 위반의 효과

- 기속력을 위반하여 행정청이 반복 금지 의무나 재처분 의무를 이행하지 않고 새로운 처분을 한 경우, 그 새로운 처분은 위법하게 된다. 이 경우 당사자는 재차 취소소송을 제기할 수 있으며, 이 소송에서 법원은 기속력 위반을 이유로 그 새로운 처분을 취소하여야 한다. 기속력 위반은 처분 자체의 위법성을 구성한다.

V. 결론

- 취소소송의 판결은 불가변력(법원), 불가쟁력(당사자), 기판력(후소 법원), 형성력(제3자 포함), 기속력(행정기관) 등의 광범위한 효력을 가진다. 특히 형성력은 처분을 소급적으로 실효시켜 대세적 효력을 가지므로 제3자 보호 규정이 중요하며, 기속력은 행정청에 반복 금지 의무와 재처분 의무를 부과하여 판결의 실효성을 담보하며, 위반 시 해당 처분은 위법하게 된다.